憲法主題整理：憲法訴訟

> 整理範圍：108-114年司律一試憲法考題
> 涵蓋主題：憲法訴訟法、法規範審查、裁判憲法審查、機關爭議、法官聲請釋憲、聲請釋憲資格、審查客體、政治問題、釋憲效力
> 題數：10 題

壹、人民聲請裁判憲法審查

一、裁判違憲聲請（114年第17題）

依憲法訴訟法規定，有關人民得聲請憲法法庭為宣告裁判違憲之程序，下列敘述何者錯誤？

(A) 聲請書應記載確定終局裁判所適用之法規範或該裁判違憲之情形，及所涉憲法條文或憲法上權利
(B) 對於適用大法庭裁定見解之不利確定終局裁判，不得聲請裁判憲法審查
(C) 凡案件具憲法重要性，或為貫徹聲請人基本權利所必要者，憲法法庭得受理之
(D) 聲請應於不利確定終局裁判送達後6個月之不變期間內為之

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	憲法訴訟法§60規定，聲請書應記載確定終局裁判所適用之法規範或該裁判違憲之情形，及所涉**憲法條文或憲法上權利**。
(B)	✗ 錯誤（本題答案）	對於適用大法庭裁定見解之不利確定終局裁判，**仍得聲請裁判憲法審查**。大法庭裁定非不可挑戰之事項，人民聲請裁判憲法審查之權利不因此受限。
(C)	☑ 正確	憲法訴訟法§61規定，案件具**憲法重要性**，或為**貫徹聲請人基本權利**所必要者，憲法法庭得

		受理之。
(D)	☑ 正確	憲法訴訟法§59第1項規定，聲請應於不利確定終局裁判送達後**6個月**之不變期間內為之。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 人民聲請裁判憲法審查（憲法訴訟法§59-§62）：
>
> - **聲請期間**：不利確定終局裁判送達後**6個月**
> - **受理要件**：具**憲法重要性**或為**貫徹基本權利**所必要
> - 適用大法庭裁定見解之裁判**仍得聲請**
> - **裁判憲法審查**為憲法訴訟法新增制度

二、舊制與新制之比較（111年第19題）

關於人民聲請法規範憲法審查案件，下列何者為憲法訴訟法制定前，舊制法有明文規定之事項？

(A) 案件須具憲法重要性，或為貫徹聲請人基本權利所必要者，方受理之
(B) 應於不利確定終局裁判送達後6個月之不變期間內，提出聲請
(C) 所為之解釋得諭知執行種類及方法
(D) 審查庭得以一致決為不受理之裁定，並應附理由

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	「憲法重要性」與「貫徹基本權利所必要」為**憲法訴訟法新制**之受理要件，舊制（司法院大法官審理案件法）無此規定。
(B)	✗ 錯誤	**6個月**不變期間亦為**憲法訴訟法新制**之規定，舊制無此期間限制。

(C)	☑ 正確（本題答案）	舊制之司法院大法官審理案件法已有規定：所為之解釋得**諭知執行種類及方法**（如定過渡期間、暫時處分等），此為舊制即有之規定。
(D)	✖ 錯誤	**審查庭**制度為**憲法訴訟法新增**之機制，舊制無審查庭之設置。

[!NOTE]
重點整理
舊制 vs 新制（憲法訴訟法）之重要差異：

事項	舊制	新制
受理要件	無特別限制	憲法重要性或貫徹基本權利
聲請期間	無期間限制	6個月不變期間
審查庭	未設置	新增審查庭制度
裁判審查	無	新增裁判憲法審查
執行方法	得諭知	得諭知

貳、立法委員聲請法規範審查

一、立委聲請之範圍（113年第17題）

依憲法訴訟法規定，有關立法委員聲請憲法法庭為法規範憲法審查之敘述，下列何者正確？

(A) 若緊急命令有違憲之疑慮，符合法定人數之立法委員得提出聲請
(B) 須由現有總額至少五分之一以上之立法委員提出聲請
(C) 若少數立法委員認為多數立法委員於法律議案表決時侵害其受憲法保障之權力，即得提出聲請
(D) 須於違憲爭議事件發生後6個月內提出聲請

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	憲法訴訟法§49規定，立法委員得就**法律、緊急命令**等法規範聲請憲法審查。故緊急命令有違憲疑慮時，符合法定人數之立委**得提出聲請**。
(B)	✗ 錯誤	憲法訴訟法§49規定，須由現有總額**四分之一以上**之立法委員提出聲請，非五分之一。
(C)	✗ 錯誤	少數立委認為多數立委於表決時侵害其憲法保障之權力，涉及的是**機關爭議**（§65），而非法規範憲法審查。且須具體指出行使職權之爭議，非泛指表決結果不滿即可聲請。
(D)	✗ 錯誤	立委聲請法規範憲法審查**無6個月期間限制**。6個月不變期間係適用於**人民聲請**之情形。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 立法委員聲請法規範憲法審查（憲法訴訟法§49）：
>
> - **聲請人數**：現有總額**四分之一以上**
> - **聲請對象**：法律、緊急命令等法規範
> - **無期間限制**
> - 注意區分：法規範審查（§49）vs 機關爭議（§65）

參、機關爭議

一、機關爭議案件（113年第18題）

關於憲法訴訟法規定之機關爭議案件，下列敘述何者錯誤？

(A) 此一訴訟種類為憲法訴訟法新增，以往並無類此之案件類型

(B) 限於國家最高機關之間憲法上權限之爭議

(C) 應先由爭議之機關進行協商

(D) 應於法定之6個月不變期間內提出聲請

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（本題答案）	機關爭議案件**並非憲法訴訟法所新增**。過去在舊制下，司法院大法官亦曾受理機關間權限爭議之解釋（如釋字第520號等），只是憲法訴訟法就此制度**予以明文化**。
(B)	☑ 正確	憲法訴訟法§65規定，機關爭議案件限於**國家最高機關**之間**憲法上權限**之爭議。
(C)	☑ 正確	依憲法訴訟法§65第2項，聲請前應先由爭議之機關**進行協商**，協商不成始得聲請。
(D)	☑ 正確	依憲法訴訟法§65第3項，應於爭議發生後**6個月不變期間**內提出聲請。

[!NOTE]

重點整理

機關爭議案件（憲法訴訟法§65）：

- **非新增**制度，舊制已有實務運作
- 限於**國家最高機關**間之憲法上權限爭議
- 聲請前須先**協商**
- **6個月**不變期間
- 不同於法規範審查之抽象審查，係具體權限爭議

肆、法院聲請法規範審查

一、法院聲請之主體（112年第18題）

依憲法訴訟法規定，法院聲請憲法法庭裁判之程序，下列敘述何者錯誤？

(A) 聲請書應記載聲請判決之理由、應受審查法律位階法規範在裁判上適用之必要性
(B) 聲請客體之法律位階法規範，應於該案件之裁判結果有直接影響者
(C) 聲請主體為各級法院院長
(D) 對裁判上所應適用之法律位階法規範，依其合理確信，認有牴觸憲法者

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	聲請書應記載**聲請判決之理由**及應受審查法規範在裁判上適用之**必要性**。
(B)	☑ 正確	聲請客體之法規範須與案件之裁判結果有**直接影響**（裁判上適用之必要性）。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	聲請主體為**各級法院**（即承審法官），**非各級法院院長**。憲法訴訟法§55規定，法官於審理案件時，對應適用之法規範認有牴觸憲法者，得**裁定停止訴訟程序**，聲請憲法法庭裁判。
(D)	☑ 正確	法官依其**合理確信**，認為應適用之法規範有牴觸憲法之疑義，即得聲請。

[!NOTE]
重點整理
法院聲請法規範審查（憲法訴訟法§55）：

- **聲請主體**：各級法院（承審法官），**非院長**
- **聲請要件**：依合理確信認法規範牴觸憲法
- **程序**：裁定停止訴訟程序 → 聲請憲法法庭裁判
- 法規範須與案件**裁判結果有直接影響**

二、法官聲請釋憲（110年第18題）

各級法院法官於審理案件時，對於應適用之法律，認為有牴觸憲法之疑義者，如何處理？

(A) 自行審查，於認定法律為違憲後，於個案中拒絕適用之
(B) 自行裁定停止訴訟程序，聲請司法院解釋
(C) 自行審查，於認定法律為違憲後，宣告法律違憲並失效
(D) 須呈請所屬法院院長核可後，裁定停止訴訟程序，聲請司法院解釋

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤	法官**不得自行拒絕適用**法律。我國採**集中型違憲審查**制度，法律之合憲性審查權歸屬司法院（憲法法庭），個別法官無權於個案中逕行拒絕適用法律。
(B)	☑ 正確（本題答案）	釋字第371號、第572號確認，法官依合理確信認法律有牴觸憲法之疑義時，得**自行裁定停止訴訟程序**，**聲請司法院解釋**（現為聲請憲法法庭裁判）。
(C)	❌ 錯誤	法官**無權宣告法律違憲失效**。宣告法律違憲之權限專屬於**憲法法庭**。

(D)	❌ 錯誤	法官聲請釋憲**無須呈請院長核可**。此為法官**獨立行使職權**之表現，無須經院長同意。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 法官聲請釋憲（釋字第371號、第572號）：
>
> - 法官**自行裁定**停止訴訟程序，**無須院長核可**
> - 聲請司法院解釋（現為憲法法庭裁判）
> - 不得**自行拒絕適用法律**或**宣告違憲失效**
> - 我國採**集中型違憲審查**制度

伍、聲請釋憲資格與審查客體

一、得自行聲請解釋憲法之機關（108年第17題）

依司法院大法官審理案件法規定，得自行聲請解釋憲法之機關，不包括下列何者？

(A) 經濟部
(B) 臺東縣政府
(C) 司法院
(D) 立法院

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案 = 不包括）	**經濟部**為行政院所屬部會，非中央機關層級之最高機關，**不得自行聲請**解釋憲法。行政院所屬機關如欲聲請釋憲，須經由**行政院**為之。
(B)	❌ 錯誤（得自行聲請）	**臺東縣政府**為地方自治團體之行政機關，就其行使職權適用

		憲法發生疑義時，**得自行聲請**解釋憲法（釋字第527號）。
(C)	❌ 錯誤（得自行聲請）	**司法院**為五院之一，屬中央機關，**得自行聲請**解釋憲法。
(D)	❌ 錯誤（得自行聲請）	**立法院**為五院之一，**得自行聲請**解釋憲法。另外，立法委員現有總額1/4以上亦得聲請。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> **得自行聲請釋憲之機關**：
>
> - **中央機關**：總統、五院（行政院、立法院、司法院、考試院、監察院）
> - **地方自治團體**：縣市政府、直轄市政府等（就自治事項）
> - **不得自行聲請**：行政院所屬部會（如經濟部、內政部等）→ 須經行政院

二、大法官解釋之審查客體（108年第18題）

依現行規定及實務，下列何者非屬大法官解釋之審查客體？

(A) 自治條例是否牴觸法律之爭議
(B) 普通法院與行政法院之審判權爭議
(C) 行政院與考試院對於法律解釋之爭議
(D) 法官聲請解釋判例違憲

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	❌ 錯誤（屬審查客體）	自治條例是否牴觸法律之爭議，**屬大法官解釋之審查客體**。上級自治團體或中央機關得就自治條例之合法性聲請解釋。
(B)	❌ 錯誤（屬審查客體）	普通法院與行政法院之**審判權爭議**，屬憲法§78統一解釋法令

		之權責範圍，**屬審查客體**。
(C)	❌ 錯誤（屬審查客體）	行政院與考試院對於法律解釋之爭議，屬**機關間適用法令見解不一致**之情形，**屬大法官統一解釋之客體**。
(D)	☑ 正確（本題答案＝非審查客體）	依當時規定及實務見解，**判例**非屬法官聲請解釋之審查客體。法官認應適用之**法律**牴觸憲法時，得聲請釋憲（釋字第371號），然判例雖有拘束力，但性質上非「法律」，故非此管道之審查客體。

[!NOTE]
重點整理
大法官解釋之審查客體：

- **屬審查客體**：法律、命令、自治條例、審判權爭議、機關間法令見解爭議
- **非審查客體**：判例（法官聲請管道）
- 法官聲請之對象限於**法律**（釋字第371號）

陸、政治問題與釋憲效力

一、政治問題與司法審查（109年第17題）

依司法院大法官解釋意旨，有關「政治問題」之敘述，下列何者正確？

(A) 國會與政府間互動行為所產生之爭議，皆屬「政治問題」
(B) 中華民國固有疆域範圍之界定，屬於「政治問題」
(C) 立法院拒絕行使監察委員之同意權，屬於「政治問題」
(D) 立法委員選區劃分之爭議，皆屬「政治問題」

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明

(A)	❌ 錯誤	國會與政府間互動行為所產生之爭議，**非皆**屬政治問題。部分爭議涉及憲法上權限分配，仍得受大法官審查（如釋字第520號）。
(B)	☑ 正確（本題答案）	釋字第328號指出，**中華民國固有疆域範圍之界定**，屬**政治問題**，非大法官審查之事項，應由政治部門決定。
(C)	❌ 錯誤	釋字第632號指出，立法院消極不行使監察委員同意權若致憲政機關無法運作，**非純屬政治問題**，大法官得予審查。
(D)	❌ 錯誤	立法委員選區劃分之爭議，**非皆屬政治問題**。選區劃分涉及**平等原則**，大法官得就其合憲性為審查。

[!NOTE]
重點整理
政治問題（Political Question）：

- **屬政治問題**：固有疆域範圍之界定（釋字第328號）
- **非政治問題**：
    - 消極不行使同意權致機關無法運作（釋字第632號）
    - 國會與政府間之憲法權限爭議（釋字第520號）
    - 選區劃分涉及平等原則之爭議
- 判斷標準：是否涉及**憲法核心價值**之維護

二、釋憲效力與再審救濟（109年第18題）

甲、乙、丙三家公司因囤積物資，被主管機關依同一法律各衡1億元罰鍰。甲、乙不服，提起行政爭訟，於敗訴確定後，各自聲請大法官解釋，分別經大法官受理。嗣大法官就甲之聲請宣告法律違憲，並諭知該規定於1年後失其效力。丙未提起行政救濟，亦未聲請大法官解釋。下列敘述何者正確？

(A) 僅甲、乙得提起再審之訴
(B) 甲、乙、丙均得提起再審之訴
(C) 僅甲得提起再審之訴
(D) 甲、乙、丙均不得提起再審之訴

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	**僅甲、乙得提起再審之訴**。甲為原聲請人，依法得提起再審。乙雖非原聲請人，但其**亦曾聲請且經大法官受理**，依釋字第177號及第185號意旨，凡經聲請並受理者均得提起再審。丙未提起行政救濟亦未聲請釋憲，**不得提起再審**。
(B)	✗ 錯誤	丙未提起行政救濟，其處分已確定，且未聲請釋憲，**不得**因他人之釋憲結果而提起再審。
(C)	✗ 錯誤	乙亦經大法官**受理聲請**，依釋字第177號意旨，**乙亦得提起再審**，非僅限甲。
(D)	✗ 錯誤	甲、乙均得提起再審，非均不得。

[!NOTE]

重點整理

釋憲效力與再審救濟（釋字第177號、第185號）：

- **得提起再審者**：
    1. 原聲請人（如甲）
    2. 曾聲請且經**受理**之人（如乙）
- **不得提起再審者**：
    - 未提起行政救濟且未聲請釋憲之人（如丙）
- 延期失效之諭知不影響原聲請人及受理聲請人之再審權

整理範圍：108-114年 | 最後更新：2026-06-19